

**PEDOMAN PENYUSUNAN
PUTUSAN DAN BERITA ACARA SIDANG
PERADILAN AGAMA TINGKAT PERTAMA**



**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG RI
JAKARTA**

2019

Membangun Peradilan Modern

Pengadilan modern sesungguhnya bukan sekedar bertugas memutus perkara, melainkan lebih dari itu, yaitu menyelesaikan sengketa. Dan untuk itu, pengadilan yang modern memiliki tiga ciri khas, yaitu:

1. Menerapkan pelayanan peradilan yang prima, modern¹, humanis, praktis, dan berkeadilan dengan memberi kemudahan dalam beracara.
2. Berpandangan progresif, responsif, dan akomodatif guna memberi perlindungan hukum dan keadilan bagi pihak-pihak dalam perkara yang menurut hukum harus dilindungi.
3. Membantu kemudahan beracara dan akses keadilan agar pihak yang berhak berhasil dengan mudah memperoleh keadilan.

Tanggung Jawab Pengadilan Dalam Menyelesaikan Perkara

Tugas pengadilan adalah menyelesaikan masalah, bukan menyisakan masalah, apalagi menambah masalah. Penyelesaian masalah dilakukan baik melalui mediasi maupun litigasi. Untuk dapat menyelesaikan masalah, pengadilan harus bertindak aktif dalam semua tahapan pelayanan peradilan, yaitu:

- ✚ Dalam pendaftaran perkara, pengadilan harus aktif memberi penjelasan dan membantu pencari keadilan agar surat gugatan atau permohonan memenuhi syarat administrasi dan syarat formil perkara serta tidak *obscoor libel* atau tidak *error in persona* ataupun kurang pihak agar terhindar dari kemungkinan di-NO sehingga gagal memperoleh keadilan.
- ✚ Dalam mediasi, pengadilan wajib membantu dan memandu para pihak guna menemukan solusi atas segala perselisihan dan pertengkaran yang terjadi untuk tercapainya perdamaian yang halal, legal, dan eksekutabel.

¹ Di era digital sekarang ini pengadilan harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam rangka memberikan pelayanan peradilan yang prima dan praktis agar dapat mempermudah akses pelayanan peradilan kepada pencari keadilan.

- ✚ Konstatiring bertujuan untuk menemukan fakta hukum yang lengkap, logis, dan legal. Untuk itu dalam konstatiring, pengadilan harus aktif membantu dan memandu pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan dalam beracara dan pembuktian² untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta aktif menggali fakta agar ditemukan fakta hukum yang lengkap, logis, dan legal.
- ✚ Dalam kualifisering, hakim wajib mencukupkan alasan hukum yang progresif, responsif, dan akomodatif melalui penemuan hukum agar hak-hak para pihak yang berperkara maupun pihak ketiga dalam perkara terlindungi demi mewujudkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.
- ✚ Dalam konstituiring, hakim wajib menjatuhkan amar putusan yang adil, ideal, dan eksekutabel, yakni:
 - mengadili semua petitum dan tidak lebih dari petitum;
 - memberi perlindungan hukum dan keadilan bagi para pihak yang berperkara maupun pihak ketiga dalam perkara yang menurut hukum harus dilindungi;
 - dapat dieksekusi dengan mudah; agar pihak yang berhak berhasil dengan mudah memperoleh keadilan.

Tanggung Jawab Pengadilan Dalam Eksekusi

Suksesnya eksekusi merupakan tanggung jawab ketua pengadilan yang menjadi dambaan penuh pencari keadilan.

Dalam rangka eksekusi, pengadilan agama mengemban tiga peran penting, yaitu:

- ✚ Sebagai filter tegaknya prinsip syariah;
- ✚ Sebagai pemberi solusi suksesnya eksekusi; dan
- ✚ Sebagai pemberi kekuatan hukum hasil eksekusi.

² Dalam konstatiring ini hakim membantu pencari keadilan untuk mengemukakan fakta yang lengkap dan logis. Hakim memberi penjelasan mengenai alat-alat bukti yang sah dan dapat digunakan untuk mendukung posita atau bantahan. Hakim adalah pemandu (*guide*) bagi pencari keadilan, hakim bukan wasit di persidangan.

Panduan Penyusunan Template Putusan Pengadilan Tingkat Pertama

Format putusan hakim yang ideal dan paripurna adalah putusan yang disajikan secara runtut, sistematis, mengandung kejelasan, tidak mengandung term-term yang multi tafsir, mengandung pembaruan hukum Islam, jami² dan mani³ dan praktis yang disajikan dengan bahasa Indonesia yang jelas, santun, dan ramah publik, dan penampilannya tertata dengan baik sesuai PUEBI.

1) Runtut

Artinya uraian dalam putusan itu selaras dan bersesuaian satu sama lain secara berurutan dari satu tahap ke tahap berikutnya dari awal sampai akhir tidak terputus tetapi berkesinambungan serta tidak terjadi pengulang-ulangan pembahasan yang tidak perlu.

2) Sistematis

Artinya putusan itu merupakan sebuah sistem atau kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling menopang satu sama lain, saling berkaitan, dan tidak ada kontradiksi ataupun kekosongan di dalamnya.

3) Mengandung kejelasan

Artinya putusan hakim harus memuat secara jelas dan lengkap mengenai jalannya proses peradilan yang meliputi:

- a) Langkah-langkah dalam pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara dan penalaran hakim dalam memberi pertimbangan hukum nampak secara runtut, rasional, dan berkesinambungan.
- b) Memuat data dan/atau fakta yang jelas dan lengkap, baik mengenai pokok perkaranya, pihak-pihak yang berperkara, duduk perkara selengkapnya, pertimbangan hukum maupun amarnya.
- c) Memuat dengan lengkap sumber hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- d) Memaparkan dengan jelas alur fakta hukum secara kronologis dengan lengkap, logis, dan legal.

- e) Memaparkan dengan jelas dan runtut alur pertimbangan hukum secara logis berdasarkan hukum kausalitas. Pertimbangan hukum dapat dikelompokkan secara urut dengan diberi judul-judul kecil mengenai materi yang sedang dipertimbangkan. Misalnya:

- ✚ Pokok masalahnya;
- ✚ Hasil mediasi;
- ✚ Dalam eksepsi; jika ada eksepsi, dsb.
- ✚ Analisis pembuktian;
- ✚ Pertimbangan petitum demi petitum.

Jika ada reconvensi, maka pertimbangan hukum terdiri atas dua bagian, masing-masing dengan rincian materi yang sama seperti tersebut di atas. Susunan pertimbangan adalah sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

- ✚ Pokok masalahnya;
- ✚ Hasil mediasi;
- ✚ Dalam eksepsi; jika ada eksepsi, dsb.
- ✚ Analisis pembuktian;
- ✚ Pertimbangan petitum demi petitum.

B. Dalam Reconvensi:

- ✚ Pokok masalahnya;
- ✚ Dalam eksepsi; jika ada eksepsi, dsb.
- ✚ Analisis pembuktian;
- ✚ Pertimbangan petitum demi petitum.

C. Dalam Konvensi dan Reconvensi:

- f) Amar putusan hakim tersaji dengan jelas, lengkap, rinci, pasti dengan memenuhi 7 fungsi amar putusan secara proposional.
- g) Memuat dengan jelas hari dan tanggal masehi dan hijriyah putusan dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum.

4) Tidak mengandung term-term yang multi tafsir

Artinya tidak ada kata, frasa, istilah, bahasa dan tanda baca yang salah atau

mengandung banyak arti yang tidak jelas. Putusan yang baik haruslah:

- menggunakan kata atau kalimat dan tata bahasa Indonesia yang baku;
- menggunakan ejaan dan tanda baca yang benar sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI); dan
- dengan susunan kalimat yang baku yakni: subjek, predikat, objek dan keterangan (SPOK) atau rumus diterangkan dan menerangkan (DM); baik dalam bentuk kalimat langsung maupun tidak langsung.

5) Mengandung pembaruan hukum Islam

Yakni demi mempertahankan keadilan dan kemaslahatan. Hukum Islam itu bersifat dinamis mengikuti perkembangan era, area, dan suasana demi mempertahankan ruh keadilan dan kemaslahatan umat.

Pertimbangan hukum syar'iah harus ditampilkan dengan menyebutkan sumber aslinya baik dari ayat-2 Alquran, hadits-2 Nabi, kitab-2 fikih maupun kaidah-2 hukum Islam sebagai ciri khas peradilan agama Islam.

Putusan PA memiliki spesifikasi sebagai berikut:

1. Putusan PA diawali dengan kalimat *Bismillahirrahmanirrahim* ditulis dengan huruf arab.
2. Istilah-istilah hukum menggunakan hukum Islam.
3. Pemeriksaan dilakukan sesuai hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
4. Memuat pertimbangan hukum syar'iah dari prinsip syar'iah.
5. Tanggal putusan menggunakan kalender masehi dan hijriyah. Kalender hijriyah mengacu kepada kalender yang diterbitkan Badilag.

6) Dengan tata bahasa Indonesia jelas, santun, dan ramah publik

Artinya bahasa yang digunakan dalam putusan merupakan bahasa yang dapat mengkomunikasikan hati, perasaan, dan pikiran hakim dengan pembacanya dengan kalimat yang jelas, sejuak, dan menenteramkan karena terkandung di dalamnya bahasa yang santun, ramah, dan penuh hormat. Putusan yang paripurna haruslah dikemas dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidah tata bahasa Indonesia yang baku, ramah publik, menyenangkan dan menyejukkan, serta dengan tata penulisan yang rapi sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

7) Tertata dengan baik

Artinya putusan itu memiliki performen atau penampilan yang rapi, bersih, dan menarik dengan tutur kata yang jelas, tegas tetapi sopan dan dengan format penulisan yang baik sehingga mencerminkan kepribadian dan kewibawaan pengadilan.

8) Jami' dan mani'

Artinya mengakomodir apa yang seharusnya ada dalam putusan agar dapat menyelesaikan semua masalah dalam perkara itu dan membuang apa yang tidak diperlukan dalam penyelesaian perkara serta menghindari pengulangan yang tidak perlu.

Pertimbangan hukum mengenai kewenangan pengadilan pemeriksa perkara, legal standing para pihak, dan pertimbangan lainnya sepanjang tidak dipermasalahkan para pihak, maka tidak perlu dimuat dalam pertimbangan hukum.

Pertimbangan hukum mengenai kewenangan pengadilan, legal standing para pihak, dan pertimbangan lainnya yang karena secara nyata diperlukan sebagai alasan untuk menjatuhkan putusan NO, maka harus dimuat dalam pertimbangan hukum meskipun tidak dipermasalahkan oleh para pihak.

Muatan materi yang harus ada (Jami') dalam putusan adalah :

1. Amar putusan yang menjawab setiap petitum dari petitum dan tidak lebih dari posita, kecuali UU menentukan lain (dalam hal *ex officio*).
2. Setiap petitum harus ada pertimbangan hukumnya dengan memenuhi asas Ratio Decidendi.
3. Setiap pertimbangan hukum harus ada fakta atau data dalam duduk perkara yang menjadi objek pertimbangan hukum.
4. Fakta atau data dalam duduk perkara bersumber dari BAS.

9) Susunan pertimbangan harus runtut

Pertimbangan hukum harus memenuhi asas *rasio decidendi* dengan pandangan hukum yang progresif, responsif, dan akomodatif sehingga dapat memberi perlindungan hukum dan keadilan bagi pihak-pihak dalam perkara yang menurut hukum harus dilindungi dan dapat memberikan keadilan secara nyata.

Penerapan hukum harus dilakukan dengan metode penerapan hukum yang benar. Hukum memaksa harus diterapkan secara imperatif, hukum mengatur harus diterapkan secara fakultatif berdasarkan ilat hukumnya. Asas hukum harus diterapkan sebagaimana mestinya secara proporsional.

Penerapan hukum pada kasus yang diadili dilakukan secara sillogisme.

Pokok pertimbangan hukum yang harus ada adalah sebagai berikut:

- a. Pokok masalahnya.
- b. Laporan hasil mediasi
- c. Fakta yang tidak dibantah sehingga tidak perlu dibuktikan dan fakta yang dibantah sehingga harus dibuktikan kebenarannya.
- d. Pembuktian masing-masing pihak dan analisis hakim tentang pembuktian tersebut sehingga dapat ditemukan hasil: alat bukti apa membuktikan fakta apa. Suatu fakta dapat dinilai terbukti apabila dapat diketahui kapan, dimana, dan bagaimana kejadiannya, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.
- e. Pertimbangan petitum demi petitum.

Jika ada rekonvensi, maka pertimbangan hukum disusun sama dengan konvensi, kecuali mengenai hasil mediasi karena dalam menangani gugatan rekonvendi tidak diwajibkan menempuh mediasi.

10) Putusan hakim harus adil, ideal, dan eksekutabel

Putusan hakim disamping harus adil dan ideal harus pula eksekutabel, yakni memiliki kekuatan eksekutorial dan dapat dieksekusi dengan cara-cara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Untuk itu hakim wajib menjatuhkan putusan yang amarnya bebas dari cacat yuridis untuk dieksekusi dan dapat dieksekusi dengan mudah. Amar putusan harus adil, ideal, dan eksekutabel.

Untuk itu, putusan hakim haruslah:

- Ada titel eksekutorial.
- Ada amar kondemnatoir.
- Ada amar penopang kemudahan eksekusi.
- Ada amar dwangsom, jika diperlukan.

Ketiadaan titel eksekutorial, amar kondemnatoir, amar penopang kemudahan eksekusi, dan amar dwangsom yang diperlukan merupakan hambatan dan rintangan dalam mewujudkan keadilan. Oleh sebab itu semuanya ini harus

diatasi oleh hakim. Mengatasi semua hambatan dan rintangan ini merupakan kewenangan dan tanggung jawab hakim secara *ex officio* dalam rangka membantu pencari keadilan agar pihak yang berhak berhasil dengan mudah memperoleh keadilan. Semua kewajiban ini diamanatkan kepada hakim melalui Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Menambahkan titel eksekutorial, amar kondemnatoir, amar penopang kemudahan eksekusi, dan amar dwangsom yang diperlukan ini tidak termasuk dalam katagori melanggar larangan ultra petita sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBg. Menjatuhkan amar yang eksekutabel merupakan kewenangan dan tanggung jawab hakim secara *ex officio* atas perintah undang-undang.

Sistematika Penulisan Putusan

1. Standar Umum

Penulisan Angka, Tanggal, Waktu, Persentase, Simbol Mata Uang

Penulisan Angka

Penulisan Tanggal Masehi dan Hijriah

Penulisan Persentase

Penulisan Waktu

Simbol Mata Uang

Penulisan Dokumen Resmi, Kata Asing/Daerah, Singkatan, Akronim dan Istilah

Penulisan Dokumen Resmi

Penulisan Istilah Asing, Kata Asing, dan Kata Daerah

Singkatan

1.2.3.1 Singkatan: (a) nama orang, (b) nama gelar, atau (c) sapaan

1.2.3.2 Singkatan umum yang terdiri dari tiga huruf kecil

1.2.3.3 Singkatan "Yang Terhormat"

1.2.3.4 Singkatan nama resmi pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi serta nama dokumen resmi

1.2.4 Akronim

1.2.4.1 Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata

1.2.4.2 Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata

1.2.4.3 Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya

1.2.5 Singkatan dan Penulisan Kata Ganti Subjek Hukum

Penggunaan Huruf Kapital dan Huruf Miring

Umum

Lembaga dan Organisasi

Istilah Resmi

Istilah yang Berkaitan Dengan Pengadilan

Istilah yang Berkaitan Dengan Jabatan Hakim dan Jabatan Petugas Pengadilan Lain

Istilah yang Berkaitan Dengan Para Pihak

Istilah yang Berkaitan dengan Komputer dan Internet

Huruf Miring

. Penulisan Tanda Baca dan Kutipan

Penulisan Tanda Baca

Tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda seru, tanda tanya, tanda kurung, tanda hubung

Penulisan Tanda Kutip Tunggal

Penulisan Tanda Petik Ganda

Garis Bawah

Tanda Baca

2. Kutipan Atau Salinan

Kutipan dari Peraturan Perundang-Undangan

Kutipan atau Salinan dari Dokumen pengadilan

3. Format dan isi Putusan

Putusan

Umum

Bagian-Bagian Putusan

Kepala Putusan

Identitas Para Pihak

Riwayat Perkara (formatnya duduk perkara)

Pertimbangan Hukum

Amar Putusan

Penutup

Format Cetak Putusan

Jenis Huruf, Pias (margin) and Spasi

Jeda antar paragraf

Penomoran

Renvoi

4. Format dan isi Berita Acara Sidang

Umum

Bagian-bagian Berita Acara Sidang

Kepala Berita Acara Sidang

Identitas Para Pihak

Susunan Majelis

Pembukaan sidang

Kehadiran para pihak

Agenda sidang

Perdamaian/Mediasi

Pembacaan Gugatan/permohonan

Jawaban

Replik

Duplik

Pembuktian

Pemeriksaan Setempat

Kesimpulan

Musyawarah Majelis

Pengucapan Putusan

Penundaan sidang

Penutup sidang

Penandatanganan Berita Acara Sidang

5. Penutup

1. Standar Umum

Penulisan Angka, Tanggal, Waktu, Persentase, Simbol Mata Uang

Penulisan Angka

Angka yang dipakai ialah angka Arab, yang dimulai dari 1, yaitu 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0, yang dapat dituliskan dengan huruf, yaitu satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, nol.

Angka di atas 9 (sembilan) dituliskan dengan Arab seperti 10, 11, 12, dan 13.

Angka Arab yang dipakai untuk menyatakan (i) ukuran panjang, berat, dan isi, (ii) satuan waktu, (iii) nilai uang, dan (iv) kuantitas harus dituliskan lengkap.

Misalnya:

Salah	Benar
4 m	4 (empat) meter
2 kg	2 (dua) kilogram
40 m	40 (empat puluh) meter kubik
2 hari	2 (dua) hari
50 jam	50 (lima puluh) jam
Rp. 50.000,-	Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
10 kl	10 (sepuluh) kiloliter

Penulisan angka setelah simbol misalnya Rp1.000,00 (seribu rupiah) di dalam kalimat harus ditambahkan kata sejumlah.

Setiap penulisan angka selalu diikuti dengan penulisan abjad dan diberi tanda kurung, kecuali pada penulisan tanggal.

Penulisan Tanggal, Bulan, dan Tahun Masehi dan Hijriah

Tanggal dituliskan lengkap disertai nama bulan dan tahun.³ Tanggal hijriyah mengacu kepada kalender Ditjen Badilag, untuk keseragaman.

³Tidak menggunakan kata ñtertanggalò dan ñbertanggalò

Salah	Benar
20-7-2014	20 Juli 2014
5/8/14	5 Agustus 2014
sepuluh februari dua ribu empat belas	10 Februari 2014
10 Rabiul Awwal 1438 H.	10 Rabiulawal 1438 Hijriah

Pada kaki berita acara sidang tanggal Masehi diikuti tanggal Hijriah (Contoh: 9 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1438 Hijriah).

Penulisan Persentase

Penulisan persentase harus ditulis dengan huruf, bukan dengan tanda %.

Salah	Benar
50%	lima puluh persen
10 persen	sepuluh persen
satu prosen	satu persen

Penulisan Waktu

Waktu dituliskan seperti berikut:

Salah	Benar
pukul 8 WIB pagi	pukul 08.00 WIB
pukul 3 WITA sore	pukul 15.00 WITA
pukul 8 WIT malam	pukul 20.00 WIT

Catatan

Antara angka dan WIB/WITA/WIT terdapat jarak 1 ketukan.

Simbol Mata Uang

Penggunaan simbol mata uang berada didepan angka numeral (Arab) penunjuk nominal besaran mata uang dan tidak menggunakan tanda spasi, titik atau koma, kecuali dalam tabel. Kemudian, penulisan angka nominal besaran mata uang

diakhiri dengan desimal dua angka. Dikecualikan mata uang dolar. Selain itu harus diikuti terbilang dalam kurung.
Misalnya US\$9,000.25(sembilan juta dolar dua puluh lima sen), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Penulisan Dokumen Resmi, Kata Asing/Daerah, Singkatan, Akronim dan Istilah

Penulisan Dokumen Resmi

Dokumen Resmi dituliskan lengkap sesuai dengan judul, jenis peraturan perundang-undangan, nomor, tahun dan tentang apa.

Misalnya:

Salah	Benar
PP No. 54/2010	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Ps. 129 KUHP	Pasal 129 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Penulisan Istilah Asing, Kata Asing, dan Kata Daerah

Penulisan istilah asing, kata asing, dan kata daerah dituliskan dengan huruf kecil dan dicetak miring, seperti *actio pauliana*, *ein malig*, *juncto* dan *gono-gini*.

Singkatan

Singkatan (a) nama orang, (b) nama gelar, atau (c) sapaan, diikuti dengan tanda titik, seperti:

- (a) Drs. H. A.S. Kramawijaya, S.H., M.H., M.M.; Muh. Yamin, SHI., M.HI.; Suman Hs., Sukanto S.H., M.HES.
- (b) Tohir, S.Ag., M.Ag.; RM. Budjana, A.Md.; Prof. Dr. Hj. Melati, S.H., M.H., SIP.
- (c) Selamat pagi, Prof. H. Abdul Somad, S.H., M.Hum.

Singkatan umum yang terdiri dari tiga huruf kecil diakhiri tanda titik,

tetapi, singkatan umum yang terdiri atas dua huruf kecil masing-masing diakhiri oleh tanda titik, seperti:

a. dll., dsb., dst., dkk., hlm., sda.

b. a.n., u.b., u.p., d.a.

Singkatan "Yang Terhormat" disingkat Yth., "Yang Mulia" disingkat YM.

Singkatan nama resmi pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik.

Misalnya:

DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
PGRI	Persatuan Guru Republik Indonesia
MA RI	Mahkamah Agung Republik Indonesia
SMTP	Sekolah Menengah Tingkat Pertama
PT	Perseroan Terbatas
KTP	Kartu Tanda Penduduk
TNI	Tentara Nasional Indonesia

Akronim

Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata dituliskan seluruhnya dengan huruf capital.

Misalnya:

LAN	Lembaga Administrasi Negara
SIM	Surat Izin Mengemudi

Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal capital. Misalnya:

Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kemenkumham	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kowani	Kongres Wanita Indonesia
Polri	Kepolisian Republik Indonesia

Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis huruf kecil.

Misalnya:

pemilu	pemilihan umum
rapim	rapat pimpinan
satpol	satuan polisi
rudal	peluru kendali

Singkatan dan Penulisan Kata Ganti Subjek Hukum

Penulisan kata ganti subjek hukum dalam Berita Acara selalu diawali dengan huruf besar.

Misalnya:

Penggugat	Terdakwa	Turut Termohon Kasasi
Tergugat	Saksi	Pemohon Peninjauan Kembali
Pemohon	Ahli	Termohon Peninjauan Kembali
Termohon	Pembanding	Turut Termohon Peninjauan Kembali
Pemohon Keberatan	Terbanding	Kuasa Tergugat
Termohon Keberatan	Turut Terbanding	Kuasa Penggugat
Turut Tergugat	Pemohon Kasasi	Kreditor
Penggugat Rekonvensi	Termohon Kasasi	Debitor

Nama para pihak awal (identitas) dan amar Berita Acara ditulis lengkap dengan diawali huruf kapital, dan dicetak tebal misalnya: **Andi bin Andi Kala, Andi Mulyani binti Mukhtar**, tanpa diakhiri tanda titik.

Penggunaan Huruf Kapital dan Huruf Miring

Umum

Penggunaan huruf kapital harus konsisten dalam satu dokumen berita acara. Apabila diawal terdapat penggunaan kapital pada satu kata tertentu, maka dalam penggunaan selanjutnya harus selalu menggunakan huruf capital, kecuali diatur lain melalui pedoman ini.

Lembaga dan Organisasi

Penulisan nama resmi dari lembaga atau organisasi harus diawali huruf kapital dan harus konsisten dalam satu dokumen berita acara.

Misalnya:

Mahkamah Agung

Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Pemerintah Republik Indonesia

dan lain-lain.

Istilah Resmi

Penulisan istilah resmi untuk suatu kegiatan resmi tertentu harus ditulis diawali dengan huruf kapital.

Misalnya:

Rapat Paripurna

Rapat Umum Pemegang Saham

dan lain-lain.

Istilah yang Berkaitan Dengan Pengadilan

Penulisan istilah yang berkaitan dengan pengadilan harus menggunakan huruf besar jika yang dimaksud dalam istilah tersebut menunjuk suatu subjek tertentu. Misalnya, perkara disidangkan di pengadilan tersebut. Namun tidak menunjuk satu subjek tertentu dan bersifat umum maka ditulis diawali dengan huruf kecil.

Misalnya:

wewenang pengadilan secara umum adalah memeriksa perkara.

Istilah yang Berkaitan Dengan Jabatan Hakim dan Jabatan Petugas Pengadilan Lain

Nama jabatan hakim yang digunakan untuk menunjuk subjek hukum tertentu yang sedang sidang ditulis dengan huruf kapital, misalnya: Ketua Majelis, Majelis Hakim, Hakim Anggota dll. Namun tidak menunjuk satu subjek tertentu dan bersifat umum maka ditulis diawali dengan huruf kecil.

Misalnya:

seorang hakim dari pengadilan agama ini.

Istilah yang Berkaitan Dengan Para Pihak

Penulisan istilah yang berkaitan dengan para pihak harus menggunakan huruf besar jika yang dimaksud dalam istilah tersebut menunjuk suatu subjek tertentu. Misalnya, Para Penasihat Hukum yang mendampingi. Namun, tidak menunjuk satu subjek tertentu dan bersifat umum maka ditulis diawali dengan huruf kecil. Misalnya, tugas seorang kuasa hukum adalah...

Istilah yang Berkaitan dengan Komputer dan Internet

Penggunaan istilah komputer atau internet harus menggunakan awalan huruf kapital jika yang dimaksud adalah perangkat lunak, perangkat keras atau program.

Misalnya:

Microsoft Office

Penggunaan istilah internet seperti situs, internet, dan lain-lain harus menggunakan huruf kecil dan sebisa mungkin menggunakan bahasa Indonesia yang resmi menggantikan kata tersebut.

1.3.8 Huruf Miring

Ada beberapa kebiasaan umum soal penggunaan huruf miring, antara lain:

- Buku, terbitan yang sedang dikutip, contoh: buku/kitab *Fikih Sunnah*.
- Kata-kata latin, asing atau frasa yang belum diakui atau diadopsi sebagai bahasa Indonesia secara resmi, contoh: *qabla/ba'da dukhul, bain sughra, bain kubra*, talak satu *raji*.
- Kata-kata teknis yang bukan bahasa Indonesia, contoh: harta *gono-gini*.

Penulisan Tanda Baca dan Kutipan

Penulisan Tanda Baca

Tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda seru, tanda tanya, tanda kurung, tanda hubung dituliskan tanpa jarak dengan kata yang mendahuluinya, tetapi berjarak satu ketukan dengan kata yang mengikutinya.

Misalnya:

- Ia tinggal di lereng Gunung Kelud;
- Sidang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, dan Kuasa Hukum;
- Cahaya makin terang, surat-surat penting yang dicari makin mudah ditemukan;
- Betapa seramnya kejadian itu! Apakah Saudara hadir ditempat itu?
- Apakah Saudara kenal dengan Saksi? Apakah Saudara mempunyai hubungan pekerjaan dengan Saksi?
- Bagian perencanaan selesai menyusun DIK (daftar isian kegiatan).

Hal ini tidak berlaku bagi tanda hubung yang dipakai untuk menghubungkan bagian yang tidak terpisahkan, seperti:

- Alat pandang-dengar; anak ke-2, tunggu hari-H, se-Indonesia, sinar-X, tahun 1990-an di-PHK, anak-anak.

Penulisan Tanda Kutip Tunggal

- Tanda kutip tunggal digunakan untuk mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain, misalnya: "Apakah Saksi mendengar bunyi *plak-plak* dalam pertengkaran tersebut?" tanya hakim.

- b. Tanda kutip tunggal digunakan untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan asing.

Misalnya:

feedback "balikan"

input "masukan"

output "keluaran"

Penulisan Tanda Petik Ganda

Tanda petik ganda mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau tertulis lainnya.

Misalnya:

- a. "Saya belum siap, Pak Hakim" kata Tergugat.
b. Pasal 36 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, "Bahasa Negara ialah bahasa Indonesia."

Garis Bawah

Penggunaan garis bawah adalah untuk memberikan penekanan pada suatu kata atau kalimat. Penggunaan garis bawah yang tidak perlu harus diminimalisir guna mencegah kekaburan kata-kata akibat keberadaan garis bawah. Selain itu, penggunaan garis bawah sudah menjadi aturan umum bagi tautan internet pada kata atau kalimat, penggunaan garis bawah menyebabkan pembaca berita acara akan kebingungan dengan tautan palsu.

Tanda Baca

Penggunaan titik dua harus selalu rapat dengan kata sebelumnya tanpa jeda spasi. Aturan ini berlaku untuk tanda baca seperti titik koma, titik, koma, tanda tanya, tanya seru, tanda kurung, tanda hubung dan yang lainnya.

Penggunaan tanda kutip ganda digunakan untuk kutipan langsung terhadap bagian dari kalimat, kalimat dan beberapa kalimat. Dalam kutipan langsung, harus diawali dengan titikdua.

Misalnya:

Budi mengatakan: "Saya akan segera berangkat"

Penggunaan tanda kutip tunggal digunakan untuk kutipan dalam kutipan.

Misalnya:

"Saya katakan 'kita berangkat sekarang' kepada mereka"

Apabila ada titik setelah tanda kutip ganda, maka titik diletakkan sebelum tanda kutip.

Misalnya:

"kaki saya sakit."

2. Kutipan Atau Salinan

Kutipan dari Peraturan Perundang-undangan

Kutipan bagian peraturan perundang-undangan cukup ditulis sesuai dengan yang tertera di dalam kutipan termasuk (pasal, ayat, angka, huruf), misalnya Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan "..."

Kutipan atau Salinan dari Dokumen pengadilan

Kutipan atau salinan dokumen pengadilan (gugatan, surat permohonan, jawaban, replik, dll.) harus sesuai dengan aslinya, kecuali apabila terdapat kesalahan redaksional, seperti penulisan kata istilah, tanda baca, huruf, dan lambang. Untuk itu, pengetik berita acara dapat mengubah atau memperbaiki sesuai dengan ketentuan Pedoman ini.

3. Format dan Isi Putusan

. Putusan

Umum

Format putusan yang dimaksud dalam panduan ini adalah format baku untuk putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama, yakni putusan perkara

perdata agama dan perkara jinayat.

Bagian-Bagian Putusan

Kepala Putusandan Irah-Irah

Kepala putusan terdiri dari judul, nomor putusan, irah-irah, dan keterangan mengenai jenis perkara apa yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Agama, baik terhadap putusan sela maupun putusan akhir hanya diberi judul: PUTUSAN.

Penulisan judul putusan ditulis ditengahmargin dengan huruf kapital tanpa terpisahkan spasi pada masing-masing huruf dan dicetak tebal tanpa garis bawah, font Arial ukuran Seperti berikut:

PUTUSAN

Penulisan nomor putusan tidak dimulai dengan angka 0, di bawah judul dengan awalan huruf kapital dan diikuti huruf kecil dengan berjarak satu setengah spasi garis antara judul dengan penomoran. Rangkaian sebagai berikut: nomor (tidak disingkat menjadi No.), spasi, angka, garis miring, jenis perkara (berupa singkatan huruf pertama menggunakan huruf kapital diakhiri dengan titik, diikuti dengan singkatan jenis perkara), garis miring, tahun, garis miring, kode pengadilan yang menyidangkan.

Misalnya:

Nomor 1/Pdt.G/2017/PA.JP.

Nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Bgr.

Nomor 1/Eks/2017/PA.JS.

Nomor 3/JN/2017/MS.Tkg.

Penomoran selengkapnya mengikuti standar penomoran perkara untuk peradilan agama.

Setelah judul, nomor putusan, *basmallah*, dan irah-irah, terdapat keterangan mengenai perkara apa yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Agama. Ditulis

dalam kalimat berikut:

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2017/PA.JP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara **Perdata Agama/Ekonomi Syariah** pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat/Murabahah** antara:

Identitas Para Pihak

Identitas para pihak ditulis dengan menggunakan format baku diawali dengan nama Penggugat/Pelawan, tempat dan tanggal lahir, agama, pekerjaan, tempat kediaman, kuasa pihak, alamat kantor kuasa, tanggal surat kuasa, nomor dan tanggal pendaftaran surat kuasa di kepaniteraan, kedudukan para pihak.

Untuk format penulisan paragraf para pihak ini masuk satu tab dan baris keduanya masuk 4.5 cm dari tab pertama.

Contoh:

Fulan bin Fulan, tempat dan tanggal lahir Bantul, 12 September 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Jalan Merdeka Nomor 9 B, RT. 02, RW. 01, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Melati, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Yani, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Ahmad Yani dan Rekan, yang berkantor di Jalan Malioboro Nomor 99 Kota Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 April 2017, yang telah terdaftar di

kepaniteraan Nomor 01/Kh/2017, tanggal 5 April 2017, sebagai Penggugat;
melawan

Fulani binti Fulano, tempat dan tanggal lahir Bantul, 2 Maret 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Jalan Merdeka Nomor 9 B, RT. 02, RW. 01, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Melati, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marzuki, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Marzuki dan Rekan, yang berkantor di Jalan Malioboro Nomor 01, Kota Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2017, yang telah terdaftar di kepaniteraan Nomor 01/Kh/2017, tanggal 15 April 2017, sebagai Tergugat;

Duduk Perkara

Duduk perkara mencantumkan gugatan, mediasi, jawaban, eksepsi (jika ada), reconvensi (jika ada).

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pelawan telah mengajukan perlawanan dengan suratnya tertanggal----- yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama -----/Mahkamah Syar'iyah----- dengan register Nomor -----/Pdt.G/20--/PA.../MS...., tanggal -----, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Untuk selengkapnya ikuti sesuai dengan format dalam lampiran pedoman ini

Pertimbangan Hukum

Bagian pertimbangan hukum memuat pokok gugatan, dalil yang diakui atau setidaknya tidak dibantah, dalil-dalil yang dibantah, pertimbangan tentang alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan pertimbangan mengenai petitum gugatan. Apabila ada tuntutan provisi dan diajukan eksepsi tentang kompetensi absolut atau relatif, maka pertimbangan terhadap eksepsi tersebut didahulukan sedangkan apabila menyangkut eksepsi lainnya, tuntutan provisi yang didahulukan.

Contoh pertimbangan hukum:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam pokok sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai ...;

Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu ...;

Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan..é dan saksi-saksi, yaitu 1é ., 2é ., dst;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu alat bukti surat P.1 tentang ... dan P.2... tentang ... serta saksi ... yang pada pokoknya menerangkan ... dan saksi ... serta keterangan ahli ... yang pada pokoknya berpendapat ...;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1 sampai dengan 1é dan saksi-saksi, yaitu 1é ., 2é ., dst;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T.1 tentang ... dan T.2 tentang ... serta saksi ... yang pada pokoknya menerangkan ... dan saksi ... serta keterangan ahli ... yang pada pokoknya berpendapat ...;

Pertimbangan petitum demi petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka ... beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka ... dst;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ... karena ... harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dicapai kesepakatan, maka pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan (*vide* Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009).

Contoh:

Dissenting opinion

Menimbang, bahwa dalam musyawarah, Ketua Majelis/Hakim Anggota*..... berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut:⁴

Biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah kecuali dalam bidang perkawinan dan perkara prodeo.

⁴ Pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam **Putusan**.

Contoh kalimat pembebanan biaya perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Kemudian, bagian pertimbangan hukum harus diakhiri dengan acuan peraturan perundang-undangan baik formal maupun hukum materiil yang digunakan dalam pertimbangan penjatuhan putusan. Misalnya:

Memperhatikan Pasal Undang-Undang Nomor.... Tahun ... tentang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Amar putusan

Penulisan bagian amar putusan diawali dengan kata MENGADILI yang ditulis dengan huruf kapital dan ditebalkan serta diikuti tanda titik dua. Amar putusan diberikan penomoran dengan angka numeral (Arab). Misalnya putusan kabul perdata sebagai berikut:

Amar putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah).

Penutup

Penutup putusan harus memuat hari, tanggal, tahun, siapa yang memutus, nama panitera pengganti, tanda tangan majelis, panitera dan biaya perkara. Apabila hakim (baik ketua maupun anggota) yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan

penunjukan majelis pengganti. Apabila penggantian majelis terjadi sebelum musyawarah, maka penetapan yang disebut dalam putusan adalah penetapan yang terakhir. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang. Contoh kalimat penutup dapat berupa kalimat sebagai berikut:

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

é é é é é é é

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

é é é é é é é .

é é é é é é é ..

Panitera Pengganti,

é é é é é é é é ..

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 000.000,00
4. Redaksi	Rp 00.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 000.000,00

Atau apabila hari rapat permusyawaratan majelis berbeda dengan hari pengucapan putusan, maka kaki putusan dibuat sebagai berikut:

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal..... Masehi, bertepatan dengan tanggal..... Hijriah, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal..... Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

é é é é é é é

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

é é é é é é é .

é é é é é é é ..

Panitera Pengganti,

é é é é é é é é ..

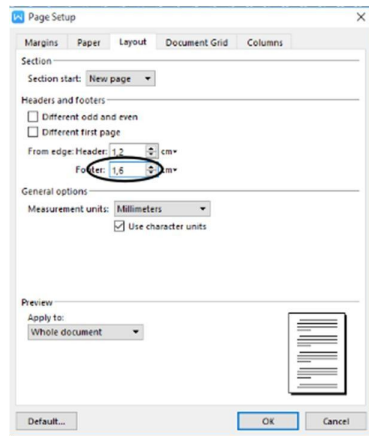
Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp00.000, 00
2. Proses	Rp00.000, 00
3. Panggilan	Rp00.000, 00
4. Redaksi	Rp 00.000,00
5. Meterai	<u>Rp6.000, 00</u>
Jumlah	Rp000.000, 00

3.2.1 Format Cetak Putusan

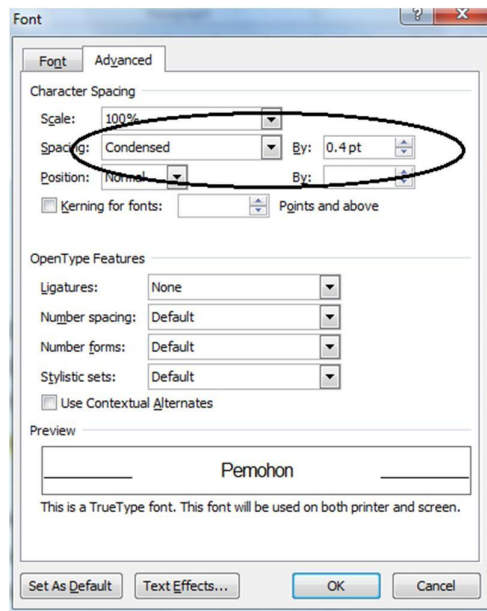
Penulisan putusan mengacu pada penulisan dokumen resmi sebagaimana yang digunakan sebagai kertas resmi di Mahkamah Agung RI. Kertas yang digunakan untuk teks Standar Mahkamah Agung RI adalah berukuran A4 (219 mm x 296 mm/21 cm x 29,7 cm), berat 70 gram.

3.1.3 Putusan dicetak satu sisi halaman (tidak bolak balik) dan per halaman diberi *footer* yang dicetak miring, ukuran *footer* adalah 1.6 cm.



Halaman 1 dari 4 putusan Nomor/Pdt.G/2013/PA....

Halaman terakhir diberi ruang secukupnya di bagian bawah untuk tanda tangan salinan putusan oleh Panitera. Salah satu caranya adalah dengan mengatur spasi jarak huruf sebagaimana berikut:



Jenis Huruf, Pias (marjin) dan spasi

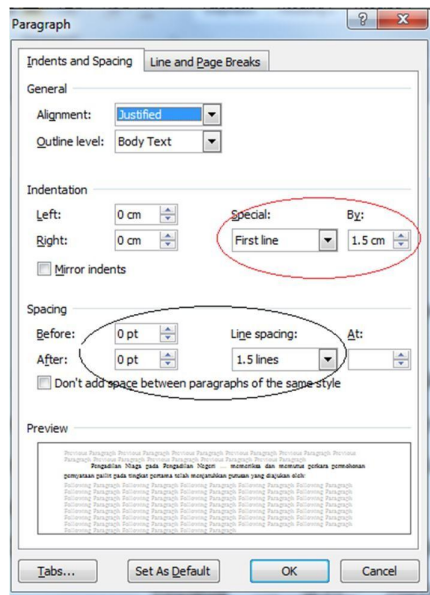
Jenis huruf yang digunakan adalah:

- Arial dengan ukuran 12 untuk judul
- Arial dengan ukuran 12 untuk batang tubuh
- Arial dengan ukuran 10 untuk *footer*.

Untuk penampilan teks pada kertas ukuran ruang cetak adalah:

- pias (margin) atas 3 cm;
- pias bawah 3 cm;
- pias kiri 4 cm;
- pias kanan 2 cm.

Penyusunan putusan menggunakan spasi garis 1,5 *lines*. Sedangkan *indentation* dan *spacing* harus di angka 0 pt. *Tabs* untuk alinea pertama dalam paragraf adalah 1.5 cm dari margin kiri. Catatan khusus untuk putusan menggunakan spasi garis *single* dengan *Spacing Before* 12 pt.



3.3.3 Penomoran

Penomoran menggunakan angka numeral (Arab) (1,2,3,4,5,6,7,8,9) dan subbagian harus ditulis 1.2., 1.3., 1.2.1, 1.2.2. dan lain-lain.

3.3.4. Renvoi

Renvoi (koreksi terhadap kesalahan ketik) atas putusan asli ditulis di sebelah kiri halaman kesalahan tersebut, dicoret dengan tanda ~~coret~~ untuk sah dicoret (disingkat sc.) dan sah diganti (disingkat sdg.), atau untuk sah ditambah (disingkat sdt.) diberi simbol dan diparaf oleh Majelis Hakim serta Panitera Pengganti.

Contoh:

~~sc~~ Menghukum 1. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya

Bagian-Bagian Berita Acara Sidang

Kepala Berita Acara Sidang

Kepala berita acara sidang terdiri dari judul, nomor berita acara sidang, nama pengadilan agama/mahkamah syariah dan keterangan mengenai jenis perkara apa yang sedang diperiksa, hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan sidang.

Penulisan judul berita acara sidang ditulis ditengah *margin* dengan huruf kapital tanpa terpisahkan spasi pada masing-masing huruf dan dicetak tebal tanpa garis bawah, *font* Arial ukuran 12.

Penulisan nomor berita acara sidang tidak dimulai dengan angka 0, di bawah judul dengan awalan huruf kapital dan diikuti huruf kecil dengan berjarak satu setengah spasi garis antara judul dengan penomoran. Rangkaian sebagai berikut, nomor (tidak disingkat menjadi No.), spasi, angka, garis miring, jenis perkara (berupa singkatan huruf pertama menggunakan huruf kapital diakhiri dengan titik, diikuti dengan singkatan jenis perkara), garis miring, tahun, garis miring, kode pengadilan yang menyidangkan.

Penomoran selengkapnya mengikuti standar penomoran perkara untuk peradilan agama.

Di bawah nomor berita acara sidang diikuti dengan frasa: Sidang Pertama atau Lanjutan.

Contoh:

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 1/Pdt.G/2017/PA.JP.

Sidang Pertama

Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah é é é é ..é ..yang memeriksa dan mengadili perkara **perdata agama/ekonomi syariah** pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tersebut, pada hari é é . tanggal é é é é ..é é é . dalam perkara é é é antara:

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 1/Pdt.G/2017/PA.JP.

Lanjutan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah é é é ..é ..yang memeriksa dan mengadili perkara **perdata agama/ekonomi syariah** pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tersebut, pada hari é é . tanggal é é é é ..é é é . dalam perkara é é é antara:

Identitas Para Pihak

Identitas para pihak ditulis dengan menggunakan format baku diawali dengan nama Penggugat, Tergugat, Pelawan, Terlawan ditulis tebal dengan diawali huruf kapital, tempat dan tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, tempat kediaman, kuasa pihak, alamat kantor kuasa, tanggal surat kuasa, nomor dan tanggal pendaftaran surat kuasa di kepaniteraan, kedudukan para pihak.

Untuk format penulisan paragraf para pihak ini masuk satu tab dan baris keduanya masuk 4.5 cm dari tab pertama.

Contoh:

Sartini binti Muhammad, tempat dan tanggal lahir Bogor, 17 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan Merpati Nomor 5, RT. 5, RW. 5, Kelurahan Condet, Kecamatan Kramatjati, Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonni Indo, S.H., Advokat pada Kantor Jonni Indo dan Rekan, yang berkantor di Gedung Tower Plaza Indonesia Jalan Thamrin Blok E Nomor 102, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2017, yang telah terdaftar di kepaniteraan Nomor 01/Kh/III/2017, tanggal 15 Maret 2017, sebagai

Penggugat;
melawan
Marwan bin Sumardi, tempat dan tanggal lahir Bogor, 17
Maret 1970, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Dagang, tempat kediaman di
Jalan Merpati Nomor 5, RT. 5, RW. 5,
Kelurahan Condet, Kecamatan Kramatjati,
Kota Jakarta Timur, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Muzakkir, S.H.,
Advokat pada Kantor Muzakkir dan Rekan,
yang berkantor di Jalan Merdeka Blok AE
Nomor 10, Jakarta Timur, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 19 Maret 2017, yang
telah terdaftar di kepaniteraan Nomor
02/Kh/III/2017, tanggal 25 Maret 2017,
sebagai Tergugat;

Identitas para pihak pada sidang lanjutan ditulis sebagai berikut:

Sartini binti Muhammad sebagai Pemohon/Penggugat;
melawan
Marwan bin Sumardi sebagai Termohon/Tergugat;

Susunan Majelis

Susunan majelis pada sidang pertama ditulis lengkap sesuai dengan
penetapan majelis hakim.

Contoh:

Susunan majelis yang bersidang:

1. Drs. M. Syarif, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis;
2. Dra. Hj. Aminah, M.H. sebagai Hakim Anggota;
3. Mawardi, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Anggota; dan dibantu
Zainuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti;

Susunan majelis pada sidang lanjutan ditulis sebagai berikut:

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Pada persidangan lanjutan yang terdapat perubahan majelis, maka susunan majelis ditulis lengkap.

Contoh:

Susunan majelis yang bersidang:

1. Drs. M. Syarif, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis;
2. Drs. A. Halim S., M.H. sebagai Hakim Anggota;
3. Mawardi, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Anggota; dan dibantu
Zainuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti;

Pembukaan sidang

Setelah susunan majelis, alinea pembukaan sidang ditulis sebagai berikut:

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Kehadiran para pihak

Kehadiran para pihak secara prinsipal pada sidang pertama ditulis sebagai berikut:

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;

Termohon/Tergugat tidak menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut *relaas* Nomor.../Pdt.../20.../PA.MS....., tanggal é é é é é . yang dibacakan di persidangan, Termohon/Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Kehadiran para pihak didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya pada sidang pertama atau lanjutan ditulis sebagai berikut:

Pemohon/Penggugat menghadap didampingi Kuasanya;

Termohon/Tergugat menghadap diwakili Kuasanya;

Kehadiran para pihak dalam hal pemberian kuasa pada sidang lanjutan ditulis sebagai berikut:

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri;
Termohon/Tergugat didampingi Kuasanya: é é é é ..,
Advokat/Penasehat Hukum pada kantor é é é é .é é .., yang
berkantor di é é é é é é ,berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal é é é é ..é é .., yang terdaftar di kepaniteraan dengan
Nomor, tanggal.....;

Pemeriksaan identitas para pihak

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas
Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat yang ternyata sesuai
dengan yang tertera dalam surat permohonan/gugatan;
Kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas kuasa hukum
Pemohon/Penggugat dan kuasa hukum Termohon/Tergugat serta surat
kuasanya, ternyata identitasnya sesuai dengan yang tertera dalam surat
permohonan/gugatan dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Agenda sidang

Perdamaian/Mediasi

Kemudian Ketua Majelis mendamaikan Pemohon/Penggugat
dan Termohon/Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua
Majelis menjelaskan kepada Pemohon/Penggugat dan
Termohon/Tergugat bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, para
pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kemudian Ketua Majelis menjelaskan pengertian dan tatacara
mediasi dengan menyatakan:

- Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri para pihak, maka para pihak wajib menempuh proses mediasi.

- Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.
- Manfaat mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta tetap menjaga hubungan baik.
- Para pihak yang bersengketa wajib menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan iktikad baik. Apabila tidak hadir tanpa alasan yang sah maka dapat dikategorikan tidak beriktikad baik dan dikenakan sanksi membayar biaya mediasi.
- Dalam proses mediasi, para pihak dapat memilih mediator hakim, atau mediator non hakim. Jika memilih mediator non hakim, maka biaya ditanggung para pihak.
- Apabila proses mediasi mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian, maka para pihak dapat memilih kesepakatan perdamaian akan dikuatkan dengan akta perdamaian atau mencabut gugatan.
- Apabila para pihak sudah memahami dan mengerti, silahkan menandatangani formulir penjelasan mediasi

Atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, selanjutnya para pihak menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik.

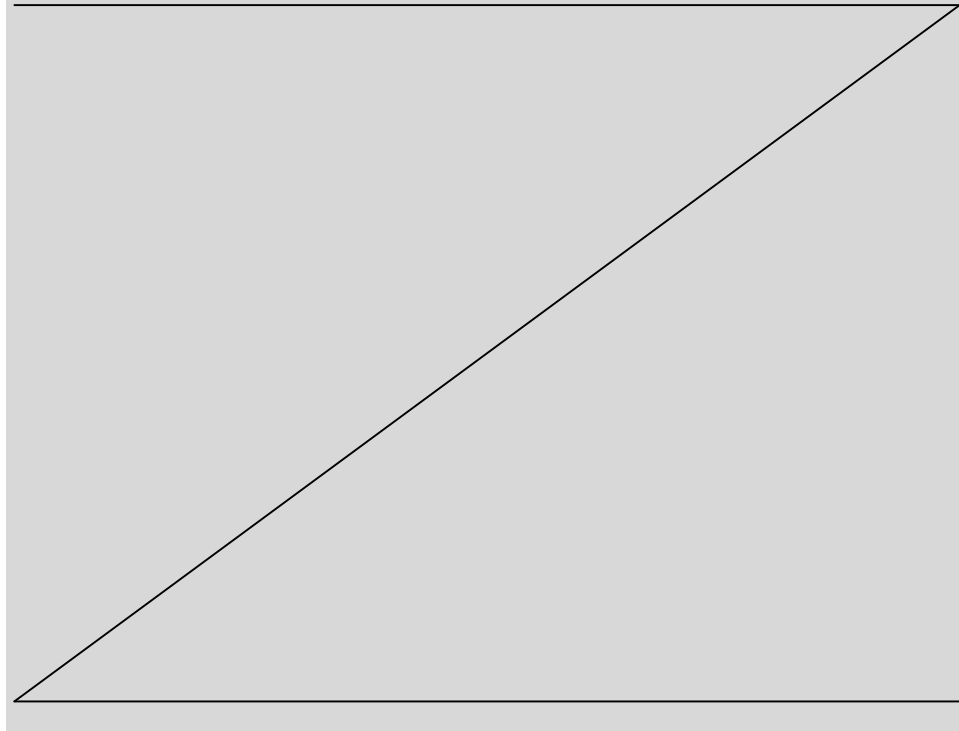
Selanjutnya Ketua Majelis menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak sebagai berikut:

Kemudian para pihak menandatangani formulir penjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa para pihak telah mendapatkan penjelasan tentang tatacara mediasi dan bersedia menempuh mediasi dengan baik.

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur mediasi dan pemilihan Mediator, baik Mediator Hakim yang ada di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah é é é é é é é é maupun Mediator dari luar (Mediator non hakim bersertifikat) yang terdaftar di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah é é é é

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, sepakat memilih Saudara/i. é é é . sebagai mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menetapkan mediator tersebut dengan penetapan⁵ sebagai berikut:



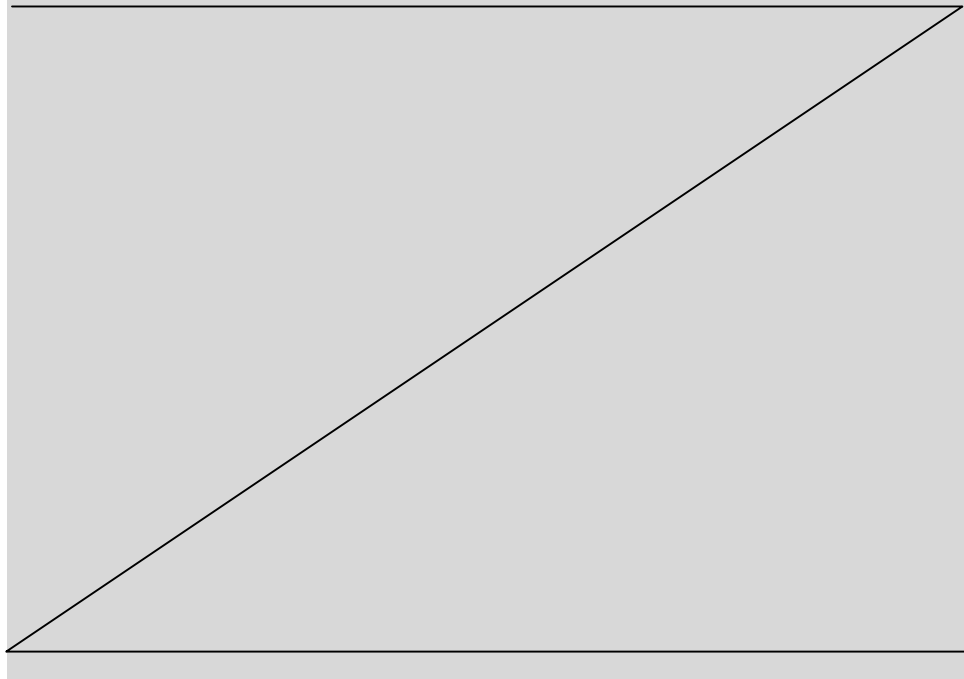
⁵ Paragraf Pilihan

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, sepakat menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk , sebagai mediator dengan penetapan sebagai berikut:

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, tidak sepakat memilih mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk Saudara/i. , sebagai mediator dengan penetapan⁶ sebagai berikut:



⁶ Paragraf Pilihan

Kemudian Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengganti untuk menyampaikan penetapan penunjukan Mediator tersebut kepada mediator yang bersangkutan, kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat untuk menghubungi mediator yang sudah ditunjuk;

4.2.7.2 Pelaporan hasil mediasi

Atas pertanyaan Ketua Majelis tersebut, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat sama-sama menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis membacakan laporan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Mediator (é é é é é é é) tanggal é é é é é é é .. yang menyatakan bahwa mediasi gagal/tidak layak/tidak berhasil lalu persidangan dilanjutkan dan Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum (khusus perceraian);

Pembacaan Gugatan/Permohonan

Lalu dibacakan surat permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat tertanggal é é é é . yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah é é é é é . pada tanggal é é é é é .. dengan Nomor é é é é é é é é ...;

Jawaban, Replik, dan Duplik

Pertanyaan jawab menjawab ditulis dalam bentuk pertanyaan langsung (*direct*) dengan sistem balok.

Pembuktian

Ketua Majelis menyatakan agenda sidang hari ini adalah pembuktian dari Pemohon/Penggugat;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat menyatakan bahwa pada hari ini ia telah siap mengajukan bukti surat dan saksi-saksi. Selanjutnya Pemohon/Penggugat menyerahkan bukti surat berupa:

Setelah penyerahan bukti-bukti tertulis, masing-masing bukti diberi kode dan keterangan sebagaimana contoh berikut:

Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata tidak sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada atau tidak diajukan ke persidangan serta telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4.2.7.6 Pemeriksaan Setempat

Ketua Majelis menyatakan agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan setempat;

Selanjutnya Majelis Hakim bersama para pihak yang didampingi pegawai kelurahan menuju lokasi objek sengketa dan ditemukan:

1. Sebidang tanah, seluas ±(...) meter persegi, berikut bangunan rumah tingkat/lantai atas nama é é é .., yang berdiri diatasnya, terletak di é é No. .., RT. RW. Kelurahan/Desa é é, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dengan batas-batas sebagai berikut:

Objek sengketa dalam pemeriksaan setempat dibuat secara jelas dan rinci.

4.2.7.7. Kesimpulan

Ketua Majelis menyatakan agenda sidang hari ini adalah kesimpulan para pihak;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon telah siap menyampaikan kesimpulan lisan/tertulis.

4.2.6.8. Musyawarah Majelis

Ketua Majelis menyatakan agenda sidang hari ini adalah musyawarah majelis hakim;

Ketua Majelis menyatakan sidang diskor dan para pihak diperintahkan meninggalkan ruang sidang.

4.2.6.10. Pengucapan Putusan

Selanjutnya Ketua Majelis mengingatkan bahwa agenda acara sidang adalah untuk pembacaan hasil musyawarah Majelis Hakim dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat menyatakan siap mendengarkan putusan;

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan hasil musyawarah Majelis Hakim yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. é é é é é é é é é é é é é é é

4. Penutup

Untuk contoh jenis varian berita acara sidang, dapat dilihat pada lampiran pedoman ini yang berlaku untuk semua penyusunan berita acara sidang dan penetapan di pengadilan agama.